

1500603-09.2021.8.26.0569

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Daniela Faria Romano

Comarca: Indaiatuba

Foro: Foro de Indaiatuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Matheus Henrique dos Santos Nascimento

Juíza de Direito: Dra. Daniela Faria Romano

Vistos.

MATHEUS HENRIQUE DOS SANTOS NASCIMENTO, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público porque, no dia 23 de outubro de 2021, por volta das 14h45, na rua Tamoio, nº 50, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2ª Vara Criminal DA COMARCA de Indaiatuba

Rua Ademar de Barros, 774, Centro, CEP: 13330-130

Indaiatuba - SP - Telefone: (19) 3309-4303

e-mail: indaiatuba2cr@tjsp.jus.br

1500603-09.2021.8.26.0569 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500603-09.2021.8.26.0569

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Matheus Henrique dos Santos Nascimento

Juíza de Direito: Dra. Daniela Faria Romano

Vistos.

MATHEUS HENRIQUE DOS SANTOS NASCIMENTO, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público porque, no dia 23 de outubro de 2021, por volta das 14h45, na rua Tamoio, nº 50, nesta cidade e comarca de Indaiatuba, guardava, para fins de tráfico, 06 (seis) porções de cocaína, acondicionadas em microtubos do tipo eppendorf, pesando 2,2 g (dois gramas e dois decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Notificado (pág. 132), apresentou resposta à acusação (pág. 71/78).

Recebida a denúncia (pág. 134/135), o réu foi citado (pág. 170).

Durante a instrução foram ouvidos dois guardas civis e uma testemunha de defesa, bem como foi interrogado o acusado (gravação eletrônica efetuada diretamente no SAJ).

Em memoriais, o Ministério Público requereu a condenação nos exatos termos da denúncia (pág. 188/193), ao passo que a Defesa pugnou pela desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06 e, subsidiariamente, a aplicação da pena em seu mínimo legal, com a fixação do regime semiaberto para cumprimento (pág. 201/208).
É o relatório do necessário.

O pedido acusatório é procedente.

Com efeito, a materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de pág. 24 e pelo laudo toxicológico de pág. 86/88.

A autoria é certa.

Sob o crivo do contraditório, o guarda civil Nonato Ribeiro de Jesus contou que, em patrulhamento pelo local do fato, foi parado por um transeunte e por ele informado de que, no interior do condomínio, havia um indivíduo traficando entorpecentes. De posse das características do suposto traficante, logrou êxito em abordar Matheus, que trazia consigo certa quantia em dinheiro e 06 (seis) porções de cocaína. Indagado, o acusado confessou que estava vendendo droga no local.

No mesmo sentido foram as declarações de seu colega de farda, Álvaro Augusto Barbosa dos Santos Ribeiro.

Testemunha de defesa, Amauri Moreira dos Santos narrou que na data do fato um amigo do acusado o procurou em sua residência para avisá-lo de que seu sobrinho Matheus havia sido preso. Diante disso, dirigiu-se à unidade policial, onde aquele amigo de Matheus reivindicava a quantia de R\$ 280,00 (duzentos e oitenta reais), que teria sido apreendida com o réu quando da abordagem, afirmando que o valor era seu.

Em interrogatório o réu negou a prática delitiva. Aduziu que as seis porções de cocaína se destinavam ao seu próprio consumo. Sustentou que bebia com amigos quando os guardas civis chegaram e, prontamente, informou a eles que trazia consigo droga para o seu consumo. Negou ter confessado a prática do tráfico e asseverou que a quantia de R\$ 280,00 (duzentos e oitenta reais), que foi apreendida em sua carteira, pertencia a seu amigo Willian, que lhe confiou a importância para que rateassem as bebidas alcóolicas. Por fim, disse que a quantia de R\$ 80,00 (oitenta reais), que estava em seu bolso, era de sua propriedade.

Foi este o conjunto probatório apresentado. Do relato seguro e coeso dos guardas civis se pode extrair, com a certeza necessária à solução condenatória, a autoria do delito, restando isolada a versão oferecida em autodefesa.

Observo que depoimentos prestados por agentes públicos em juízo, mormente quando seguros e harmônicos, gozam de inegável valor probatório, e que os guardas civis ouvidos sequer conheciam o acusado, não tendo motivo algum para falsamente incriminá-lo.

Neste sentido:

“Os servidores públicos, inclusive policiais, empossados que são após formal compromisso de bem e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm, no desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunhos ou em documentos oficiais oferecem a seus superiores e à Justiça, sejam ideologicamente falsos, tendo por vil escopo inculpar inocentes.” (RT 411/266)

Ademais, a testemunha de defesa, tio do acusado, não trouxe aos autos qualquer elemento que pudesse afastar a responsabilidade penal de Matheus, limitando-se a narrar parte do que se deu já no interior da delegacia de polícia.

Assim, não havendo dúvida de que Matheus trazia consigo o entorpecente quando foi flagrado pela Guarda Civil, tem-se que as circunstâncias da abordagem revelam que guardava a droga para fins de tráfico.

Não merecendo respaldo as considerações da Defesa, passo à dosimetria das penas.

Com exceção da condenação certificada a pág. 35, relativa aos autos 0002544-65.2018.8.26.0604, que ensejará o reconhecimento da reincidência, Matheus não ostenta outros antecedentes desabonadores. Portanto, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Não há circunstâncias atenuantes e, conforme já consignado, há condenação certificada a pág. 35 que demonstra a reincidência específica do acusado. Assim, aumento as penas de 1/3, resultando elas em 06 (anos) anos e 08 (oito) meses de reclusão e em 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa. Ausente a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, posto que há prova da reincidência do acusado, torno as penas definitivas em 06 (anos) anos e 08 (oito) meses de reclusão e em 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, estes fixados no valor unitário mínimo legal.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido acusatório e condeno MATHEUS HENRIQUE DOS SANTOS NASCIMENTO, qualificado nos autos, ao cumprimento de 06 (anos) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Reincidente, Matheus deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime fechado. Subsistindo os motivos que autorizaram a manutenção de sua custódia cautelar, principalmente pela necessidade de se garantir a ordem pública, nego-lhe o direito de recorrer em liberdade. Recomende-se o réu no local em que se encontrar.

Declaro o perdimento da quantia apreendida em favor da União, providenciando a serventia o necessário, bem como determino a incineração das amostras de entorpecentes guardadas para contraprova.

Oficie-se ao IIRGD.

Por fim, com o trânsito em julgado, oficie-se ao TRE e expeça-se guia de recolhimento.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Indaiatuba, 20 de maio de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA